De: Beatriz Montoya Salcedo <bmontoya@montoyasalcedo-abogados.es>
Para: Gonzalo Iturralde Sanz <g.iturralde@montecarmelo-inversiones.com>
CC: Álvaro de Miguel Ortega <amiguel@montoyasalcedo-abogados.es>; Sonia Bravo <sbravo@montecarmelo-inversiones.com>
Fecha: lunes, 12 de octubre de 2026, 9:47
Asunto: RE: Inversiones Montecarmelo SL c/ Construcciones Peñalara, S.A. - P.O. 1243/2025

Estimado Gonzalo:

Te adjunto el borrador de escrito de proposición de prueba para el procedimiento ordinario 1243/2025 que se sigue ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 47 de Madrid. La audiencia previa está señalada para el 19 de noviembre de 2026 a las 10:30, y conviene que lo revises antes del jueves.

Como sabes, la defensa de Construcciones Peñalara, S.A. la lleva la letrada Dña. Soledad Calvo Iglesias, del despacho Calvo & Iturbe Abogados, S.L.P., que en su contestación a la demanda niega los vicios constructivos y atribuye las filtraciones del garaje a un uso indebido. Para rebatirlo proponemos como prueba pericial el informe del arquitecto D. Tomás Arranz-Villalba y, como testifical, a las siguientes personas:

1. Marcos Peñafiel Duque, jefe de obra durante la ejecución
2. Lucía Sáenz de Buruaga, arquitecta técnica de la dirección facultativa
3. Felipe del Pozo Arranz, presidente de la comunidad de propietarios

Necesitaríamos que Sonia nos confirme la dirección actual del señor Peñafiel, porque la que figura en el contrato de obra (calle de Fuencarral, 133, 28010 Madrid) ya no es válida. También debemos aportar la escritura de constitución de vuestra sociedad (CIF B84761527) y el poder del administrador, D. Julián Pastor Ródenas. Álvaro se encargará de recoger los originales en vuestras oficinas.

Un saludo,

Beatriz Montoya Salcedo
Abogada · Colegiada ICAM n.º 98.512
Montoya Salcedo Abogados, S.L.P.
calle de Serrano, 104, 6.º izda., 28006 Madrid
Tel. 91 435 66 21

-----Mensaje original-----

De: Gonzalo Iturralde Sanz <g.iturralde@montecarmelo-inversiones.com>
Enviado el: viernes, 9 de octubre de 2026, 18:12
Para: Beatriz Montoya Salcedo <bmontoya@montoyasalcedo-abogados.es>
Asunto: Inversiones Montecarmelo SL c/ Construcciones Peñalara, S.A.

Hola, Beatriz:

Hemos recibido la notificación del juzgado con la fecha de la audiencia previa. Te confirmo que Julián podrá asistir si es necesario. El presidente de la comunidad, Felipe del Pozo, está dispuesto a declarar y nos ha dado su móvil, +34 617 82 05 39, por si quieres hablar con él antes.

Por otra parte, el requerimiento que nos envió la señora Calvo proponiendo una mediación no nos convence: ofrecen asumir solo el 30 % del coste de la impermeabilización. Prefiero seguir adelante con el pleito salvo que tú veas un riesgo serio en costas.

Gracias y buen fin de semana,

Gonzalo Iturralde Sanz
Director Financiero
Inversiones Montecarmelo SL
calle de Alcalá, 265, 28027 Madrid
Tel. +34 915 47 82 30 · Móvil 629 18 44 07

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: este mensaje y sus anexos están sujetos al secreto profesional y se dirigen exclusivamente a su destinatario. Si lo ha recibido por error, le rogamos que lo comunique al remitente y proceda a su eliminación.